

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5928/2531

บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 610, มาตรา 616

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา

ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2524 มาตรา

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 รับฝากสินค้าอัญมณีจำพวกทับทิมและ
ไพฑูริย์เงินจาก ส. ซึ่งส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์อากาศประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
ไปยังผู้รับปลายทางที่สหรัฐอเมริกา เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 609 วรรคแรก ที่บัญญัติให้ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และไปรษณีย์
นิเทศ พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการฝากส่ง
ไปรษณีย์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อ ส.มิได้จัดส่งพัสดุภัณฑ์ในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับ
ประกันและต่อมาพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวสูญหายไป ส.จึงมีสิทธิเพียงได้รับชดใช้ค่า
เสียหายตามอัตราการใช้ค่าเสียหายในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาตามที่
กำหนดไว้ในภาคผนวกของไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2514 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหายเป็นเงิน 522 บาท จำเลยที่ 1 จะอ้างไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากมีข้อตกลง
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาและการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย
ตามไปรษณีย์นิเทศข้อ 393.6 และคำสั่งการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ 175/2525

เช่นนั้นไม่ได้ เพราะข้อตกลงดังกล่าวแม้จะทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจจากบทบัญญัติของกฎหมายแต่ก็หาจะมีผลเช่นเดียวกันกับ กฎหมายไม่ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ได้แจ้งให้ ส.ทราบดีว่าพัสดุไปรษณีย์ถึงสหรัฐอเมริกาชั้นนี้หากสูญหายจะไม่ได้รับชดเชยค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 จะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบไม่ได้

การขนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้ว จะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยขนส่งทางอากาศสินค้าประเภทเครื่องประดับ อัญมณีจำพวกทับทิมและไพลินเจียรระไน จากบริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด บริษัทดังกล่าวได้ส่งเครื่องประดับดังกล่าวเป็นพัสดุไปรษณีย์อากาศไปยังผู้รับในสหรัฐอเมริกาโดยมอบให้จำเลยที่ ๒ ลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ รับไว้แทน สินค้าเหล่านั้นสูญหาย จำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็น ๘๓๓,๖๖๕.๓๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีหลายประการรวมทั้งต่อสู้ว่า พักได้เกิดการสูญหายในที่ทำกรไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา การสูญหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฝากส่งพัสดุ ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๕๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าที่โจทก์ชนะคดี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ เป็นพับ

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกาศาลชั้นต้นสั่งรับเฉพาะฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ ๑

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใดหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวนี้อาจเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาตามใบรับฝากพัสดุไปรษณีย์เอกสารหมายเลข จ.๕ เพื่อให้ส่งไปยังผู้รับปลายทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วบริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้ประกันภัยพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวไว้กับโจทก์เป็นเงิน ๘๒๓,๓๗๒.๒๐ บาท แต่พัสดุไปรษณีย์ที่ส่งไปนั้นสูญหายไป ไม่ถึงผู้รับ โจทก์ได้ชำระค่าพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่รับประกันภัยแล้ว ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๙ วรรคแรก บัญญัติให้การขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในบังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวง การนั้น ๆ ดังนี้ การที่บริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวกับจำเลยที่ ๑ จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๙ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการฝากส่งพัสดุไปรษณีย์นั้น บริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา มิได้ฝากส่งในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับประกันตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.

๒๕๒๔ ข้อ ๑๖๗ อีกทั้งการที่บริษัทดังกล่าวระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์โฆษณาสินค้า
ขาออกและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมาย จ.๒ เป็นการระบุแจ้งเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทดังกล่าวทางพิธีการศุลกากร หาใช้ระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ ๑
ไม่ ผู้ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศจะขอให้ส่งในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับประกัน
ได้เป็นจำนวนเงินตามราคาของสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน โดยจะต้องแจ้งลักษณะและ
ราคาที่แน่นอนของสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์และเสียค่า
ธรรมเนียม บริการพิเศษในอัตรา ๔.๐๐ บาท ต่อจำนวนเงินรับประกันทุก ๆ ๑๐๐ แฟ
รงก์ทองหรือเศษ (หรือทุก ๆ ๘๗๐.๐๐ บาท หรือเศษ) ตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.๒๕๒๔
ข้อ ๑๖๒ ประกอบกับภาคผนวกไปรษณีย์นิเทศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่า
ธรรมเนียมบริการพิเศษ และอัตราการใช้ค่าเสียหายสำหรับพัสดุไปรษณีย์รับ
ประกัน เมื่อบริษัทดังกล่าวได้ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
มิได้ขอให้จำเลยที่ ๑ จัดส่งในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับประกันเป็นจำนวนเงินตาม
ราคาสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน และต่อมาพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวสูญหายไป บริษัทดัง
กล่าวมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราการใช้ค่าเสียหายในประเภท
พัสดุไปรษณีย์ธรรมดาตามที่ กำหนดไว้ในภาคผนวกนิเทศ พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งระบุว่า จะ
ต้องชดใช้อย่างสูงไม่เกิน ๖๐ แฟรังก์ทอง ต่อน้ำหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม และอัตรา
ค่าเสมอภาค ๑ แฟรังก์ทองเท่ากับ ๘.๗๐ บาท ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงต้องชดใช้ค่าเสีย
หายสำหรับพัสดุไปรษณีย์ของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีน้ำหนัก ๔๐๐ กรัม และสูญหายไป
เป็นเงิน ๕๒๒ บาท ข้อที่จำเลยที่ ๑ อ้างว่า ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นพัสดุไปรษณีย์
ต่างประเทศธรรมดาที่ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาตามไปรษณีย์นิเทศข้อ ๓๙๓.๖
คำสั่งการสื่อสารแห่งประเทศไทย ที่ ๑๗๕/๒๕๒๕ เรื่องอัตราค่าไปรษณียากร
พัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศทางอากาศ ประกอบกับข้อตกลงพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง
การไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาและการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย นั้น เห็นว่าข้อตกลงดัง
กล่าวแม้จะทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจจากบทบัญญัติของกฎหมาย ก็ให้มีผลเช่นเดียวกับ

กฎหมายไม่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ได้แจ้งให้บริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทราบว่าพัสดุไปรษณีย์ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาชั้นนี้ หากสูญหายจะไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจำเลยที่ ๑ จะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบได้หรือไม่ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ฎีกาจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่าข้อกำหนดความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ในการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับพัสดุไปรษณีย์ที่สูญหายที่กำหนดไว้ในภาคผนวกไปรษณีย์นั้นเทศนั้น หามีผลยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ไม่นั้น เห็นว่าการขนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษจะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๘ หมวด ๑ มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้

พืพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พัลลภ พิสิษฐสังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชั้นชื้อ)

ศาลชั้นต้น - นายโสภณ จันทรเมะ

ศาสตราจารย์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ